

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 02/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processos: TC-008507.989.25-9; TC-008595.989.25-2.

Representantes: Cassia de Carvalho Fernandes; Jose Eduardo Bello Visentin.

Representada: Prefeitura Municipal de Tremembé.

Responsáveis: Clemente Antônio de Lima Neto (Prefeito).

Assunto: Representações om pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 43/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Tremembé, objetivando contratação de serviços de informática, para licenciamento de uma solução sistemas de gestão municipal nativos da internet (SGM), em ambiente de nuvem, no modelo “SAAS”, com os respectivos serviços de hospedagem em data center, serviços de implantação (contemplando: migração de dados e treinamento de usuários), manutenção (preventiva, ordem legal, corretiva e customizações para novas funcionalidades) suporte técnico (funcional e operacional com visitas técnicas periódicas e suporte “on site” – quando solicitado), que atenda às especificações e detalhamento do termo de referência, contemplando os seguintes sistemas: sistema gerencial, sistema tributário, sistema de controle interno, sistema de integração com o tribunal de justiça, sistema de administração orçamentária e financeira, sistema de compras, licitações e controle de contratos, sistema de almoxarifado, sistema de patrimônio, sistema de protocolo, sistema de recursos humanos e sistema de portal da transparência, para atendimento da Prefeitura Municipal de Tremembé e Câmara Municipal de Tremembé.

Valor Estimado: R\$ 1.094.825,30 (Um milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Junior.

Advogados habilitados no E-TCESP: Cassia de Carvalho Fernandes (OAB/SP 316.679); Jose Eduardo Bello Visentin (OAB/SP 168.357); Marcelo Palaveri (OAB/SP 114.164) / Flavia Maria Palaveri (OAB/SP 137.889) / Ruth

Dos Reis Costa (OAB/SP 188.312) / Renata Maria Palaveri Zamaro (OAB/SP 376.248) / Olga Amelia Gonzaga Vieira (OAB/SP 402.771) / Tiago Alberto Freitas Varisi (OAB/SP 422.843) / Murilo Cesar Pavezi (OAB/SP 453.008).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. FALTA DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CERTIFICAÇÕES DO DATACENTER, ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) E PENALIDADES. EXIGÊNCIA INDIRETA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODELAGEM DE CONTRATAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS E PAGAMENTOS. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO. REQUISITOS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA. MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS. CORREÇÕES DETERMINADAS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações de **CÁSSIA DE CARVALHO FERNANDES** e **JOSÉ EDUARDO BELLO VISENTIN** com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 43/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ**, objetivando contratação de serviços de informática, para licenciamento de uma solução sistemas de gestão municipal nativos da internet (SGM), em ambiente de nuvem, no modelo “SAAS”, com os respectivos serviços de hospedagem em data center, serviços de implantação (contemplando: migração de dados e treinamento de usuários), manutenção (preventiva, ordem legal, corretiva e customizações para novas funcionalidades) suporte técnico (funcional e operacional com visitas técnicas periódicas e suporte “on site” – quando solicitado), que atenda às especificações e detalhamento do termo de referência, contemplando os seguintes sistemas: sistema gerencial, sistema tributário, sistema de controle interno, sistema de integração com o tribunal de justiça, sistema de

administração orçamentária e financeira, sistema de compras, licitações e controle de contratos, sistema de almoxarifado, sistema de patrimônio, sistema de protocolo, sistema de recursos humanos e sistema de portal da transparência, para atendimento da Prefeitura Municipal de Tremembé e Câmara Municipal de Tremembé.

1.2. A Representante **Cássia de Carvalho Fernandes**, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital (TC-008507.989.25-9):

- a)** Inconsistências, omissões e superficialidade das informações do Estudo Técnico Preliminar;
- b)** Exigência restritiva de comprovação de capacidade técnico-operacional, em dissonância aos limites fixados pela Lei nº 14.133/2021;
- c)** Critério de julgamento pelo menor preço acrescido de condições subjetivas;
- d)** Inobservância ao dever de justificar o valor estimado, nos termos do art. 23, da Lei nº 14.133/2021;
- e)** Excessivo detalhamento das especificações do sistema informatizado, indicando possível direcionamento;
- f)** Insuficiência de informações quanto aos serviços de migração e conversão de dados, comprometendo a elaboração de propostas;
- g)** Critérios subjetivos para a avaliação da Prova de Conceito e ausência de definição objetiva e exaustiva dos requisitos funcionais aplicáveis;
- h)** A ausência de definições precisas e objetivas para cada níveis de prioridade dos serviços de suporte e manutenção;

- i) Ausência de informações sobre os atuais sistemas e as respectivas estruturas técnicas disponíveis no Município, e das condições para os serviços de treinamento de usuários, prejudicando a apuração de custos do objeto e a elaboração de propostas;
- j) Ausência de requisitos quanto à qualificação dos profissionais envolvidos e matriz de responsabilidades, colocando em risco a integridade do sistema;
- k) Ausência de informações quanto à política de backup;
- l) Ausência de exigência de comprovação das Certificações do Data Center;
- m) Indeterminação das condições de disponibilidade, SLA e Penalidades.

1.3. O Representante **José Eduardo Bello Visentin** (TC-008595.989.25-2), por sua vez, critica os seguintes pontos:

- a) Critério de julgamento pelo menor preço global, reunindo sistemas que eventualmente não se integram como um todo, todavia, sem a possibilidade de subcontratação;
- b) Exigência indireta de certidão negativa de recuperação judicial;
- c) Exigência de atestado de capacidade técnica sem a eleição das parcelas de maior relevância;
- d) Previsão de quantidade de parcelas para o datacenter igual ao do período total para a vigência do contrato, de doze meses, quando deveria ser apenas para os meses em que serão cobrados os licenciamentos, de oito meses.

1.4. Nestes termos, requereram a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.5. As críticas dos Representantes quanto à insuficiência de informações indispensáveis para o correto dimensionamento dos custos e elaboração de propostas, requisitos de qualificação técnica e outras aparentes desconformidades com a jurisprudência deste E. Tribunal, indicaram indícios de desatendimento ao artigo 9º, inciso I, alínea “a” e artigo 11, inciso II, ambos da Lei nº 14.133/21, razão pela qual foi determinada a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, conforme despacho publicado no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 12/05/2025, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ**, apresentasse: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências.

1.5. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e documentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 42 do TC-008507.989.25-9; evento 44 do TC-008595.989.25-2).

1.6. **Unidade de Economia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE** (evento 54.1 do TC-008507.989.25-9; evento 55.1 do TC-008595.989.25-2), com endosso da Chefia do DIPE (evento 54.2 do TC-008507.989.25-9; evento 55.2 do TC-008595.989.25-2), manifestou-se pela **procedência parcial** das representações.

1.7. **Ministério Público de Contas** (evento 59 do TC-008507.989.25-9; evento 60 do TC-008595.989.25-2) posicionou-se no sentido da **procedência parcial** das representações.

É o relatório.



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
DIMAS RAMALHO
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br



TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 02/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

TC-008507.989.25-9

TC-008595.989.25-2

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações de **CÁSSIA DE CARVALHO FERNANDES** e **JOSÉ EDUARDO BELLO VISENTIN** com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 43/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ**, objetivando contratação de serviços de informática, para licenciamento de uma solução sistemas de gestão municipal nativos da internet (SGM), em ambiente de nuvem, no modelo “SAAS”, com os respectivos serviços de hospedagem em data center, serviços de implantação (contemplando: migração de dados e treinamento de usuários), manutenção (preventiva, ordem legal, corretiva e customizações para novas funcionalidades) suporte técnico (funcional e operacional com visitas técnicas periódicas e suporte “on site” – quando solicitado), que atenda às especificações e detalhamento do termo de referência, contemplando os seguintes sistemas: sistema gerencial, sistema tributário, sistema de controle interno, sistema de integração com o tribunal de justiça, sistema de administração orçamentária e financeira, sistema de compras, licitações e controle de contratos, sistema de almoxarifado, sistema de patrimônio, sistema de protocolo, sistema de recursos humanos e sistema de portal da transparência, para atendimento da Prefeitura Municipal de Tremembé e Câmara Municipal de Tremembé.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de

conferir à Prefeitura Municipal de Tremembé posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Início pelos questionamentos relacionados à falta de exigência de comprovação das Certificações do Data Center; e indeterminação das condições de disponibilidade, Acordos de Nível de Serviço (SLA) e Penalidades.

O Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE constatou que embora nas razões de defesa a Prefeitura tenha alegado que as certificações seriam exigidas do licitante vencedor, referida regra não constou do edital, além de não constar informação do momento em que seria exigida a comprovação.

Há constatação, ainda, do DIPE (Economia), de que a tabela de SLA deixou de indicar a "situação de prioridade" constante da alínea "h" do subitem 4.3.6. do Termo de Referência, além da falta de fixação de critérios para mediação do cumprimento do SLA e nem para eventual punição por descumprimento.

Neste sentido, as críticas são procedentes, sendo necessário que a Administração avalie a pertinência das regras fixadas para comprovação das certificações do *datacenter* e complemente o Termo de Referência com as informações necessárias, bem assim, retifique as inconsistências referentes aos Acordos de Nível de Serviço (SLA), com a inclusão na tabela da caracterização de "extrema prioridade" ou a exclusão dessa categoria da alínea "h", bem assim, da definição dos critérios de medição do SLA para eventual punição da contratada, em caso de descumprimento.

2.4. Também se mostra procedente a crítica referente à exigência indireta de certidão negativa de recuperação judicial, haja vista que a requisição de Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor extrapola o permitido pelo art. 69, inciso II, da Lei 14.133/21,

que se restringe à requisição de certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme destacado pelo Ministério Público de Contas em sua manifestação.

Dessa forma, neste aspecto o instrumento convocatório demanda revisão, devendo a Administração excluir o subitem 7.44 e retificar a redação do subitem 1.3.2, ambos do edital, conformando-se à legislação.

2.5. Em relação aos pagamentos dos serviços, é procedente a insurgência quanto à previsão de quantidade de parcelas para o datacenter igual ao do período total para a vigência do contrato.

Tendo em vista que antes da efetiva implantação do sistema, o datacenter não gera custos para a contratada, é necessário que a Prefeitura de Tremembé reavalie a modelagem da contratação, em função da estratégia estabelecida para a implantação dos módulos do sistema e da forma de mediação e pagamento da contraprestação.

2.6. Quanto à falta de justificativa do valor estimado, a crítica é parcialmente procedente.

Conforme discorreu a instrução, a exigência legal é que apenas o Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve demonstrar a memória de cálculo do valor estimado da contratação e que o edital em si, poderia nem ter mencionado o valor estimado, caso este tivesse sido tratado como sigiloso.

Tendo em vista que o orçamento não foi tratado como sigiloso e que o ETP foi disponibilizado com o edital sem contemplar essa informação, a Administração deve complementar o ETP com a memória de cálculo do valor estimado da contratação.

2.7. Também se mostra parcialmente procedente a crítica relacionada aos requisitos de integração do sistema.

Em sua manifestação, o DIPE Economia observou duas situações, “uma que o sistema ofertado deve possuir capacidade de integração, para certos tipos de informação, sem, contudo, exigir que a futura contratada tenha que implantar as correspondentes integrações. Trata-se de indicar a capacidade do sistema e não de exigir que a integração seja feita”. E outra, “se a Representada entender que a futura contratada deve integrar o sistema fornecido, com outros já existentes em suas instalações”, o edital deve ser retificado para incluir as informações requeridas.

Destacou, ainda, em relação à integração com sistemas de terceiros, que “a manutenção do item 7.26.1 do edital, pertinente à documentação de habilitação, carece das devidas justificativas ou de especificações técnicas que indiquem a necessidade e forma de integração com os referidos sistemas. Se não houver a inclusão dessas informações, o referido subitem deve ser excluído”.

Assim, o edital se ressentia de informações técnicas ou justificativas indicando a necessidade e a forma de integração de sistemas.

2.8. Também se mostra parcialmente procedente a crítica relacionada aos serviços de migração e conversão de dados.

Há constatação da área técnica de que a “imposição do procedimento comumente chamado de “engenharia reversa” requer que a contratada identifique, por seus próprios meios, como os dados estão armazenados no sistema atual. A partir dessa identificação, cria-se um modelo “de/para”, em que todos os dados existentes são mapeados para a estrutura do banco de dados do novo sistema.”

Observa, ainda, a unidade técnica, que o “procedimento é moroso e passível de erro, razão pela qual decisões deste E. Tribunal vêm recomendando, há algum tempo, que o contratante, sempre que possível, deve

fornecer informações como a estrutura de armazenamento dos dados (Modelo Entidade/Relacionamento – MER) e o dicionário de dados pertinentes ao sistema em uso”.

Assim, para que o serviço seja realizado com mais rapidez e segurança, além propiciar isonomia entre os licitantes interessados e o atual prestador do serviço, é recomendável que a Administração obtenha e disponibilize a documentação técnica do sistema, incluindo a modelagem e as especificações técnicas do banco de dados.

Recomendável, ainda, que o instrumento convocatório discipline regras específicas para o momento do encerramento do futuro ajuste, de modo que sejam garantidos ao contratante não só o acesso aos dados, que são de sua propriedade, mas também às informações técnicas a respeito do banco de dados. Isso garantirá o controle de informações essenciais para a continuidade dos serviços públicos, incluindo a contratação de um novo fornecedor, tendo em vista.

2.9. Há constatação por parte do DIPE de inconsistências em relação à fixação de critérios para medição do cumprimento do Acordo de Nível de Serviço (SLA).

Neste sentido, destacou que embora o Termo de Referência tenha elementos que permitem qualificação objetiva, “não houve a fixação de critérios para medição do cumprimento do SLA e nem para eventual punição, em caso de descumprimento”.

Assim, o questionamento quanto à ausência de definições objetivas para os níveis de prioridade dos serviços de suporte e manutenção é parcialmente procedente, devendo a Administração da Municipalidade incluir na tabela do subitem 4.3.6. do Termo de Referência a caracterização da “extrema prioridade” ou excluir essa categoria da alínea “h”, bem assim, definir

os critérios de medição do SLA e para eventual punição da contratada, em caso de descumprimento.

2.10. Quanto aos questionamentos relacionados à ausência de informações sobre os atuais sistemas e sobre a qualificação dos profissionais envolvidos, as críticas são parcialmente procedentes.

Conforme verificação da área técnica, “não há necessidade de caracterizar o ambiente tecnológico atual da Representada, pois o sistema será implantado no ambiente da contratada. Informações como versões de sistemas e ‘estrutura de ambiente’ não agregam qualquer informação útil para a formulação das propostas”. Tampouco, em relação à “ausência de um método de aferição para o treinamento, de caracterização da expressão “equipe capacitada” e da compatibilidade e integração com a “infraestrutura existente”. No caso dos dois últimos requisitos, tratam-se apenas de alertas feitos aos proponentes, que poderiam ser excluídos do edital, sem causar nenhum prejuízo. Isso porque não é possível prestar os serviços, sem a utilização de uma equipe capacitada, e porque o sistema pretendido deve ser acessado via Internet, sendo remota a possibilidade de incompatibilidade com a estrutura do contratante”.

Todavia, em relação à exigência de disponibilidade de link de comunicação¹, prevista no Termo de Referência (subitem 4.3.1.), o ato convocatório não fixou qualquer critério de avaliação para o momento da execução contratual, tornando a requisição ineficaz.

Assim, também neste aspecto o edital demanda revisão, devendo a Administração fixar os parâmetros necessários para que a avaliação possa ser objetiva, especialmente no período da execução contratual.

¹ O tráfego para o servidor de backup não deve concorrer com o tráfego externo; Disponibilidade de Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a demanda necessária ao atendimento do Município, com garantia de alta disponibilidade e desempenho e conexões com certificação segura e criptografadas no transporte das informações (https), no atendimento aos contribuintes da contratante, tomadores de serviços, contadores e colaboradores da contratante.

2.11. No que se refere aos questionamentos à exigência de atestado de capacidade técnica sem a eleição das parcelas de maior relevância, a crítica de Cássia de Carvalho Fernandes é improcedente, por estar desvinculada da exigência que efetivamente constou do edital, enquanto a insurgência de Jose Eduardo Bello Visentin é parcialmente procedente, tendo em vista que a definição de parcelas de maior relevância depende das peculiaridades do objeto, e se não demandar serviços específicos, que recomendem a demonstração de experiência prévia, não há por que fixar as referidas parcelas, para fins de atestação.

Dessa forma, o subitem 7.23 do edital, deve ser retificado, mediante a exclusão da exigência de atendimento a “[...] no mínimo 40% da quantidade total estimada (sistemas/módulos)”. Ainda, esse item deve indicar o parâmetro a ser adotado na avaliação da “[...] capacidade operacional [do licitante] na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior” (art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021), sem afrontar os termos da Súmula nº 30.

2.12. Quanto às inconsistências, omissões e superficialidade das informações do Estudo Técnico Preliminar, as críticas são parcialmente procedentes.

Conforme manifestação do DIPE, que adoto como razão de decidir, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve ser revisado quanto à descrição da solução atualmente existente, composição do sistema integrado almejado, inclusive quanto à necessidade de integração entre os módulos requisitados.

2.13. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero improcedentes as críticas relacionadas à avaliação da prova de conceito, critério de julgamento, especificações do sistema

informatizado, ausência de informações quanto à política de backup e reunião de sistemas.

2.14. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE) e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ** que, caso prossiga com o certame, que retifique o edital de modo a: **1)** avaliar a pertinência das regras fixadas para comprovação das certificações do *datacenter* e complemente o Termo de Referência com as informações necessárias, bem assim, retifique as inconsistências referentes aos Acordos de Nível de Serviço (SLA), com a inclusão na tabela da caracterização de “extrema prioridade” ou a exclusão dessa categoria da alínea “h”, bem assim, da definição dos critérios de medição do SLA para eventual punição da contratada, em caso de descumprimento; **2)** excluir o subitem 7.44 e retificar a redação do subitem 1.3.2, ambos do edital, referente à requisição de Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor; **3)** reavaliar a modelagem da contratação, em função da estratégia estabelecida para a implantação dos módulos do sistema e da forma de mediação e pagamento da contraprestação; **4)** complementar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) com a memória de cálculo do valor estimado da contratação, devendo, ainda, revisar o ETP quanto à descrição da solução atualmente existente, composição do sistema integrado almejado, inclusive quanto à necessidade de integração entre os módulos requisitados; **5)** complementar o edital com as informações técnicas ou justificativas indicando a necessidade e a forma de integração de sistemas; **6)** reavaliar as regras referentes aos serviços de migração e conversão de dados; **7)** incluir na tabela do subitem 4.3.6. do Termo de Referência a caracterização da “extrema prioridade” ou excluir essa categoria da alínea “h”, bem assim, definir os critérios de medição do SLA e para eventual punição da contratada, em caso de descumprimento; **8)** fixar os parâmetros necessários, para que a avaliação referente à exigência de disponibilidade de link de comunicação, seja objetiva, especialmente no

período da execução contratual; **9)** retificar o subitem 7.23 do edital, quanto à capacidade técnica.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro